

일련번호	3
감 사 자	○○○

주 의 · 권 고

제 목	준공대금 지급 시 세금계산서 징구 시기 부적정
소 관 부 서	○○발전본부 전 사업소, ●●●●●●●● ●●연구원 및 △△△△처
조 치 부 서	○○발전본부 전 사업소, ●●●●●●●● ●●연구원 및 △△△△처
내 용	

계약요청부서는 준공대금 지급 시 검사 완료 후 계약상대자가 대가지급을 청구할 때 세금계산서를 징구하여야 하나, 이를 준수하지 않아 업무처리에 미흡하였음.

1. 업무개요

계약요청부서는 준공검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게 통지하고, 계약상대자의 대가지급 청구 시 세금계산서를 징구하여 계약담당부서에 대금 지급을 요청한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사계약 일반조건」 제34조(검사) 제⑥항은 “발주자는 검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게 통지하여야 함.”, 제49조(준공대가의 지급) 제①항은 “계약상대자는 공사를 완성한 후 제34조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 대가지급 청구서를 제출하는 등 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있음.”, 제51조(대가지급 지연에 대한 이자) 제①항은 “발주자는 대가지급 청구를 받은 경우에 제49조의 규정에 의한 대가지급기한(5일)까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 미지급액에 대하여 이자로 지급하여야 함.” 이라 규정한다.

한편 「계약규정」 제20조의2(세무업무 처리절차) 제①항은 “계산서 또는 세금계산서를 징구 및 검토하여 예산 확보 후 납품서(준공검사보고서 및 대가지급청구서 등)와 함께 계약담당부서 또는 대금지급을 위임받은 부서로 송부하여야 함.”, 제②항은 “계산서 또는 세금계산서는 검수 또는 검사 최종결재권자가 결재 완료한 날을 작성일로 하여 발급함” 이라고 명시되어 있다.

[illegible]

그 결과, 계약상대자가 대가지급을 청구하기 전에 세금계산서를 징구 받음으로써 그 시점이 대가지급 청구 시점으로 인식될 가능성이 있어, 대가지급기한(5일)까지 대가를 지급하지 못하는 경우 발주자와 계약상대자간 미지급액의 이자 지급 여부에 대한 다툼의 여지가 발생할 수 있어 시정이 필요해 보인다.

관계부서 의견 △△△△처는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하였고, 「공사관리규정」에 준공검사 시 세금계산서 발행시점 및 표준화된 준공검사보고서 양식이 포함할 수 있도록 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장·●●●●●●●●●●연구원장은 업무담당자들이 대금 지급 절차를 이해할 수 있도록 대금 지급 절차에 대한 철저한 교육을 시행하여 주시길 바랍니다.(주의) 또한, △△△△처장은 준공검사보고서 양식으로 인한 혼선을 방지하기 위해 표준화된 준공검사보고서 양식을 마련하여 주시길 바랍니다.(권고)